

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 629/2533 เดอะสเตนเลย์ เวอร์คส์ โจทก์
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระ บุญ กับพวก จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 86 วรรคสอง

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16

เครื่องหมายการค้าของโจทก์แบบหนึ่งเป็นตัวอักษรโรมันอ่านว่าสแตนเลย์อีกแบบหนึ่งเป็นตัวอักษรโรมันอยู่บน ตัวอักษรไทยอยู่ด้านล่าง ทั้งตัวอักษรโรมันและตัวอักษรไทย อ่านว่า สแตนเลย์ ทั้งสองแบบอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปคล้ายใบมีดโกน ตัวอักษรสีโปรงแต่กรอบสีทึบ ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันอ่านว่า แสตนด์ อยู่ภายในกรอบสี่เหลี่ยมรูปร่างคล้ายไม้ขนาดแป้งตัวอักษรสีทึบ ส่วนกรอบสี่เหลี่ยมสีโปรง เครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นตัวอักษรอยู่ติดกันทั้งหมด ส่วนตัวอักษรเครื่องหมายการค้าของจำเลยแยกกันเป็นสองส่วนคือคำว่าแสตนด์กับคำว่าอัฟ อยู่ห่างกัน ดังนั้นเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยมีลักษณะแตกต่างกันทั้งตัวอักษรสี และกรอบ ไม่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้หลงผิดได้ การกำหนดประเด็นว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเหมือน หรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทำให้สาธารณชนหลงผิด หรือไม่นั้น มีความหมายอย่างเดียวกับการกำหนดประเด็นว่า จำเลยร่วมกันกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ เมื่อหลักฐานตามคำฟ้องคำให้การ และเอกสารท้ายฟ้องเพียงพอที่จะวินิจฉัยคดีได้แล้วศาลก็ชอบที่จะสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์มอบอำนาจให้นายชวลิต อรรถศาสตร์ฟ้องคดีนี้ โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของรัฐคอนเนคติกัตประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำด้วยโลหะชนิดต่าง ๆ ไปทั่วโลกจดทะเบียนและใช้เครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า "STANLEY" อ่านว่า "สแตนเลย์" และเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า "STANLEY" และอักษรไทยคำว่า "สแตนเลย์" อยู่ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประดิษฐ์ กับสินค้าจำพวก 13 ทั้งจำพวกของโจทก์ต่อกองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 82966 และทะเบียนเลขที่ 51963 กับคำขอเลขที่ 88726 และทะเบียนเลขที่ 56944 จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 1 เคยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ หลังจากจำเลยที่ 1 เลิกเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์แล้ว จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันและแทนกันยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า "STAND UP" อ่านว่า "สแตนอัพ" อยู่ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประดิษฐ์ใช้กับสินค้าจำพวก 13 ทั้งจำพวกตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 151580 ซึ่งมีลักษณะเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทำให้สาธารณชนหลงผิดจนนับได้ว่าเป็นการหลอกลวงสาธารณชน ถือได้ว่าจำเลยทั้งสองร่วมกันลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่สุจริต โจทก์ได้คัดค้านคำขอจดทะเบียนของจำเลยแล้ว แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายกคำคัดค้านของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จึงขอให้ศาลพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยไม่มีสิทธิใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวก 13 ทั้งหมด ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนนั้น ถ้าไม่ถอนให้ถือ

เอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าจำพวก 13 ทั้งจำพวก

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยทั้งสองมอบอำนาจให้นายดุสิตเงาะบุญพัฒน์ ดำเนินคดีแทน โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยทั้งสองไม่เคยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของโจทก์ เครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนและไม่คล้ายกับ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ทำให้สาธารณชนหลงผิด จนนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าชอบที่จะจดทะเบียนให้จำเลยได้ ที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ายกคำคัดค้านของโจทก์นั้นชอบแล้ว

ชั้นชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า

1. โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่
2. เครื่องหมายการค้าที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับ เครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทำให้สาธารณชนหลงผิดหรือไม่

จำเลยแถลงรับว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้จึงให้งดสืบพยานโจทก์จำเลย แล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนนั้น

พิจารณาแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 และ 3 นั้น แบบหนึ่งเป็นตัวอักษรโรมัน อ่านว่า สแตนเลย์ อีกแบบหนึ่งเป็นตัวอักษรโรมันอยู่ด้านบนตัวอักษรไทยอยู่ด้านล่าง ทั้งตัวอักษรโรมันและตัวอักษรไทยอ่านว่าสแตนเลย์ ทั้งสองแบบอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปคล้ายใบมีดโกน ตัวอักษรสีโปรง แต่กรอบสีทึบ ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 นั้นเป็นอักษรโรมันอ่านว่าสแตนออฟ อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมรูปร่างคล้ายไม้ขีดแป้ง ตัวอักษรสีทึบส่วนกรอบสี่เหลี่ยมสีโปรง เครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้นตัวอักษรอยู่ติดกันทั้งหมด ส่วนตัวอักษรเครื่องหมายการค้าของจำเลยแยกกันเป็นสองส่วน คือคำว่าสแตนกับคำว่าออฟอยู่ห่างกัน เห็นได้ว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยมีลักษณะแตกต่างกันทั้งตัวอักษร สี และกรอบ นอกจากนี้คำว่าสแตนเลย์นั้นเป็นชื่อเฉพาะไม่มีความหมาย ส่วนคำว่าสแตนออฟนั้นเป็นภาษาอังกฤษแปลว่ายืนขึ้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลล่างทั้งสองว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้หลงผิดได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคือเครื่องหมายการค้าของโจทก์ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น

สำหรับฎีกาของโจทก์ที่ว่า ศาลชั้นต้นชอบที่จะกำหนดประเด็นอีกข้อหนึ่งว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทำให้สาธารณชนหลงผิดหรือไม่ ก็มีความหมายอย่างเดียวกันกับการกำหนดประเด็นว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่นั่นเอง เพราะหากได้ความว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนให้หลงผิด ก็ถือได้ว่าจำเลยกระทำละเมิด

สิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ซึ่งตรงตามคำฟ้องและคำให้การของจำเลยอย่างแท้จริง ที่ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลยเป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า หลักฐานตามคำฟ้องคำให้การและเอกสารท้ายฟ้องในคดีนี้เพียงพอที่ศาลจะวินิจฉัยคดีนี้ได้โดยไม่ต้องสืบพยานโจทก์จำเลยแล้ว ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลยจึงเป็นการชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-อัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง-ชุม สุขแสงเปล่ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรณีตามคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้เป็นเรื่องนายทะเบียนยกคำคัดค้านของโจทก์ผู้คัดค้านคำขอจดทะเบียนของจำเลย แล้วโจทก์ได้นำคดีขึ้นสู่ศาลตาม มาตรา 22(2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าการนำคดีขึ้นสู่ศาลตามฟ้องโจทก์เป็นการอ้างว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว เพื่อสินค้านำพวกร่วมกันจนถึงนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชน อันเป็นกรณีห้ามมิให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนตาม มาตรา 16 การกำหนดประเด็นข้อพิพาทจึงกำหนดตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 16

ซึ่งเป็นหลักแห่งข้อหาของโจทก์ ดังที่ศาลชั้นต้นกำหนดไว้ แม้การที่จำเลยเอา
เครื่องหมายการค้าของโจทก์มาใช้โดยนำมายื่นคำขอจดทะเบียน จะเป็นการกระทำ
ละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าต่อโจทก์ แต่ก็ยังเป็นเพียงผลในประเด็นข้อพิพาทที่
กำหนดไว้แล้ว หากเป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้โจทก์มีสิทธิบังคับให้จำเลยถอนคำขอจด
ทะเบียนไม่ โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เคยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของ
โจทก์ ครั้นเลิกเป็นตัวแทนแล้วจึงยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทและ
บรรยายต่อไปว่าถือได้ว่าจำเลยลอกเลียนหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของโจทก์
โดยไม่สุจริต ซึ่งข้อนี้แม้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 569/2506(ประชุมใหญ่) นำ
เจตนาของผู้ใช้เครื่องหมายการค้าว่ามีเจตนาลวงประชาชนผู้ซื้อให้หลงผิดมา
ประกอบการวินิจฉัยด้วยก็ตาม แต่การลอกเลียนหรือไม่และเจตนาของจำเลยเป็น
อย่างไร ก็รวมอยู่ในประเด็นข้อพิพาทที่ว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองเหมือนหรือ
คล้ายกันจนนับได้ว่าเป็นการลวงสาธารณชนหรือไม่นั่นเอง ส่วนจะให้คู่ความนำสืบ
พยานต่อไปหรือไม่ ย่อมอยู่ในดุลพินิจของศาล ถ้าศาลพิจารณาเครื่องหมายการค้า
เปรียบเทียบกับประกอบทั้งสีสัน รูปกล่อง เป็นต้น เห็นว่าเหมือนหรือคล้ายกันหรือไม่
อาจทำให้ประชาชนหลงผิดหรือไม่แล้ว ก็อาจดสืบพยานต่อไปเสียได้ หากเมื่อมี
ปัญหาถึงเจตนาของจำเลยแล้วศาลจะต้องให้นำสืบพยานกันเสมอไปไม่ การงดสืบ
พยานในคดีนี้จึงเป็นการชอบ. สมบูรณ์ บุญรินทร์.